

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft Paderborn

Postfach 2520

33055 Paderborn

Jan Kechel

Auenstr. 16

88356 Waldbeuren

Tel.: 07585-7879749

E-Mail: jan@kechel.de

Datum: 03.12.2025

Aktenzeichen 27 UJs 55/25

Sehr geehrter Staatsanwalt Brune,

vielen Dank für Ihre Antwort, auf die ich kurz eingehen möchte:

Selbstverständlich ist es allein Aufgabe der Politik, über Klimaschutzmaßnahmen zu entscheiden.

Ebenso ist es jedoch Aufgabe der Prüfbehörden, im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung die Entscheidungsträger umfassend über die zu erwartenden Umweltschäden und Folgekosten zu informieren – diese fallen immer erst in der Zukunft an.

Meine Anzeige bezieht sich daher nicht auf eine mögliche zukünftige Mitverursachung, sondern auf wissenschaftlich gesicherte Kosten, die bereits heute entstehen – ebenso real wie andere anerkannte Verbindlichkeiten.

Nach aktuellem Stand der Forschung erfordert jeder realistische Entwicklungspfad der Menschheit bereits heute Maßnahmen zur CO₂-Entfernung („Carbon Removal“), selbst wenn die Emissionen sofort vollständig gestoppt würden. Daher steht jede zusätzliche Emission fossilen Kohlenstoffs in einem direkten Kausalzusammenhang mit konkreten Kosten: pro ausgestoßener Tonne CO₂ entstehen Umweltkosten in Höhe von etwa 500 bis 1.000 Euro für deren Entfernung.

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie zu prüfen, ob die bereits durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfungen oder negativen Vorprüfungen den rechtlichen Anforderungen genügen indem die CO₂-Emissionen und das daraus resultierende Carbon-Removal ausgewiesen wurde – entweder in Menge oder Kosten. Nur so können Politik und Öffentlichkeit evidenzbasierte Entscheidungen treffen.

Es folgt ein konkretes Beispiel aus Paderborn ohne Erwähnung dieser Folgekosten:

Steinbruch VII - thomas zement GmbH & Co. KG, Erwitte**Kalksteinabbau zur Versorgung eines Zementwerks mit massiven CO₂-Emissionen****UVP-Portal Eintrag:**

<https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=a851fd8d-b38d-45df-9641-8e18cc68004a>

UVP-Bericht (PDF, 300+ Seiten):

https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_nw/a851fd8d-b38d-45df-9641-8e18cc68004a/5.1.0-UVP-Bericht.pdf

Projektdaten:

- Antragsteller: thomas zement GmbH & Co. KG, 59597 Erwitte
- Standort: Erwitte, Gemarkung Erwitte und Bad Westernkotten
- Antragsdatum: 05.10.2023, eingegangen 18.10.2023
- UVP-Bericht: 30.08.2023
- Genehmigungsbehörde: Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 - Immissionsschutz

Abbaumumfang:

- Abbaufäche: 63 Hektar
- Gesamtabbauvolumen: 15,8 Millionen m³ Kalkstein (≈ 41 Millionen Tonnen)
- Laufzeit des Abbaus: ca. 31 Jahre
- Zweck (UVP-Bericht Seite 4):
"Die gewonnenen Rohstoffe werden zum angegliederten Zementwerk von thomas zement an der Bahnhofstraße in Erwitte transportiert und dort zu verschiedenen Produkten mit unterschiedlichen Verwendungszwecken verarbeitet."
- Aus Steinbruch VII produzierbare Zementmenge:
41 Mio. Tonnen Kalkstein ÷ 1,5 t/t = 27,3 Millionen Tonnen Zement

CO₂-Emissionen bei der Zementherstellung:

- Pro Tonne Zement: 0,6-0,9 t CO₂ (Durchschnitt: 0,7 t)
- Prozessbedingt (60%): chemische Reaktion $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
- Energiebedingt (40%): Beheizung Drehrohrofen auf 1.450°C

CO₂-Emissionen und Carbon Removal Kosten über 31 Jahre:

Szenario	CO ₂ /Jahr	Gesamt 31 Jahre	Kosten bei 500 €/t	Kosten bei 1.000 €/t
Konservativ	550.000 t	17,05 Mio. t	8,53 Mrd. €	17,05 Mrd. €
Mittel	616.000 t	19,10 Mio. t	9,55 Mrd. €	19,10 Mrd. €
Hoch	680.000 t	21,08 Mio. t	10,54 Mrd. €	21,08 Mrd. €

Die Umweltverträglichkeitsprüfung kam zum Ergebnis, dass das Vorhaben genehmigungsfähig sei. Diese Feststellung ist jedoch kritisch zu hinterfragen, wenn man die langfristigen Klimafolgekosten betrachtet:

Bei einem mittleren Szenario von 616.000 t CO₂ pro Jahr entstehen Carbon Removal Kosten von

308-616 Millionen Euro jährlich. Über die Abbaulaufzeit von 31 Jahren summieren sich diese auf 9,55-19,1 Milliarden Euro.

Diese enormen externen Kosten hätten in der UVP ausgewiesen werden müssen. Das UVPG verlangt die Prüfung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen auf das Schutzgut "Klima" – und CO₂-Emissionen dieser Größenordnung haben nachweislich erhebliche Auswirkungen auf das Klima und damit auf die Umwelt im Sinne des UVPG.

Der Begriff "CO₂" kommt im gesamten 300+ Seiten UVP-Bericht kein einziges mal vor.

Rechtliche Begründung

Rechtsgrundlage: Nach § 2 UVPG müssen Umweltverträglichkeitsprüfungen die Auswirkungen auf das Schutzgut "Klima" (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) bewerten.

Logische Kette:

1. Das Vorhaben emittiert faktisch CO₂ aus fossilem Kohlenstoff, unabhängig davon, ob die UVP dies erwähnt oder nicht.
2. Diese Emission beeinträchtigt das Schutzgut "Klima". Das ist naturgesetzlich zwingend und keine Ermessensfrage.
3. § 2 UVPG verpflichtet zur Bewertung aller Auswirkungen auf Schutzgüter. Die UVP muss die CO₂-Emissionen erfassen und bewerten.
4. Das CO₂-Budget für 1,5 Grad ist bereits überschritten. Das Bundes-Klimaschutzgesetz verpflichtet in § 1 zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Abkommen. Nach § 13 Abs. 1 KSG haben die Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen die Klimaschutzziele zu berücksichtigen. Jede neue Emission erfordert daher zwingend Carbon-Removal - ein unmittelbarer Verursachungszusammenhang.
5. Carbon-Removal verursacht bezifferbare Kosten in Höhe von 500 bis 1.000 Euro pro Tonne CO₂ (IPCC). Diese Kosten sind die sachgerechte Bewertung der Klimabeeinträchtigung.

Eine UVP, die weder die CO₂-Emissionen noch die Carbon-Removal-Kosten aufführt, verstößt gegen die Pflicht zur Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut "Klima" gemäß § 2 UVPG. Die Notwendigkeit von Carbon-Removal ist spätestens seit dem IPCC-Sonderbericht 1.5°C (Oktober 2018) wissenschaftlich gesichert und wurde durch den IPCC AR6 (2021-2022) bestätigt. Die Kosten sind mit 500 bis 1.000 Euro pro Tonne CO₂ bezifferbar. Ein vorsätzliches oder fahrlässiges Weglassen dieser Kosten in UVPs könnte daher strafrechtlich relevant sein.

Ich bitte daher zu prüfen, ob bei den in Ihrem Zuständigkeitsbereich durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfungen – unabhängig davon, ob diese von TÜV Süd, TÜV Nord, DEKRA oder anderen beauftragten Prüforganisationen erstellt wurden – die Carbon-Removal-Kosten pflichtgemäß berücksichtigt wurden.

Mir ist bewusst, dass strafrechtliche Konsequenzen für vergangene UVPs schwierig sein können. Mein Anliegen ist jedoch, dass die zuständigen Prüfbehörden künftig auf ihre rechtliche Pflicht hingewiesen werden, Carbon-Removal-Kosten in UVPs auszuweisen, damit Entscheidungsträger auf vollständiger Grundlage entscheiden können.

Auch wenn Sie keine strafrechtliche Möglichkeit sehen, so würde ich mich sehr über Hinweise freuen. Ich bitte Sie eindringlich eventuelle Möglichkeiten zu eruieren um Ihre höchst angesehene Stellung in Deutschland möglichst effektiv zum Klimaschutz einzusetzen und keine Chance ungenutzt verstreichen lassen. Ich wünsche mir „nur“, dass die Öffentlichkeit über diese Folgekosten aufgeklärt wird, so wie es im UVPG von der Politik ja auch gefordert wird.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel